ORDENANZA Nº 8.055

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°. – RATIFICASE el Convenio celebrado entre la **EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC),** representada por su Vicepresidente el **Ing. Oscar Enrico,** por una parte, y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA** representada por el Sr. Intendente **Eduardo Luis Accastello**, celebrado con fecha siete de febrero de dos mil veinticuatro, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO PRELIMINAR PARA EL INICIO DEL PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA – MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA.

El presente Convenio (en adelante, el CONVENIO) se celebra entre:

(I) **La EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA,** representada por su Vice Presidente, el Ing. Oscar Enrico, con domicilio a los fines del presente en calle La Tablada 350 de la Ciudad de Córdoba (en adelante **EPEC** y/o la **EMPRESA**), quien suscribe el presente ad referéndum del Directorio de la EMPRESA;

(II) La **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por su Intendente Eduardo Accastello, con domicilio a los fines del presente en calle Mendoza y A. Sobral de la Ciudad de Villa María (en adelante la MUNICIPALIDAD).

CLAUSULA PRIMERA:

1.1 La MUNICIPALIDAD y EPEC acuerdan iniciar un plan de eficiencia energética del sistema de alumbrado público municipal y a tal efecto EPEC proveerá inicialmente a la MUNICIPALIDAD cuarenta (40) módulos de luminarias LED (en adelante, las LUMINARIAS) de 180 W, las que serán entregadas por la EMPRESA y recibidas de conformidad por la MUNICIPALIDAD.

1.1.1 La MUNCIPALIDAD declara que ha sido debidamente informada por EPEC de las características técnicas de las LUMINARIAS, sus especificaciones y funcionalidades.

1.2 La entrega de las LUMINARIAS será realizada por EPEC en el depósito de la zona de Villa María de EPEC, sito en Sabattini y Jujuy en la Ciudad de Villa Maria, debiendo la MUNICIPALIDAD concurrir a retirarlas y otorgar el recibo pertinente, en el plazo de cinco días de este CONVENIO.

1.3 La instalación, operación y mantenimiento de las LUMINARIAS en la red de alumbrado público municipal, será ejecutada y afrontada íntegramente por la MUNICIPALIDAD con sus propios recursos, de conformidad a lo dispuesto en la CLAUSULA TERCERA.

CLAUSULA SEGUNDA:

2.1 La MUNICIPALIDAD y EPEC acuerdan que tanto las LUMINARIAS como las que convengan que sean necesarias para completar el plan de eficiencia energética del sistema de alumbrado público de la Ciudad de Villa María, será afrontado mediante el mecanismo incorporado por la Ley 10928, y en función de ello la MUNICIPALIDAD se obliga a elaborarlo y a realizar las presentaciones pertinentes por ante el ERSeP a fin de que el Regulador autorice su cancelación mediante el mecanismo previsto en la Ley N° 10.545, artículo I, punto c).

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

2.2. Las PARTES establecen que celebraran el Acuerdo Marco definitivo a fin de plasmar los términos, condiciones y demás aspectos necesarios y relevantes para el referido plan de eficiencia energética del sistema de alumbrado público municipal.

CLAUSULA TERCERA:

3.1 A los fines de este CONVENIO, la MUNICIPALIDAD se obliga a realizar a su exclusivo cargo y costo, las siguientes actividades:

3.1.1 Acondicionar y relevar los postes de alumbrado público municipal a las necesidades técnicas requeridas para las LUMINARIAS.

3.1.2 Llevar a cabo a su costa cargo y riesgo, la colocación e instalación de las LUMINARIAS, quedando EPEC exenta de toda responsabilidad al respecto.

3.1.3 Recibir las LUMINARIAS, previo examen minucioso de su correcto funcionamiento, otorgando recibo en el que declare la recepción de plena conformidad.

3.1.4 Realizar la operación y mantenimiento adecuado de las LUMINARIAS y del alumbrado público municipal.

CLAUSULA CUARTA:

4.1 A todos los efectos legales y procesales de este CONVENIO, las PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba, constituyendo a todos los efectos legales y procesales que hubiere lugar domicilios especiales en: EPEC en calle La Tablada N° 350 de la Ciudad de Córdoba y LA MUNICIPALIDAD en calle Mendoza y A. Sobral de la Ciudad de Villa María, ambos de esta Provincia de Córdoba.

4.2 Cualquier notificación que deba realizarse entre las partes, deberá ser efectuada en forma fehaciente y ser dirigida a los domicilios precedentemente constituidos, los que se reputarán subsistentes mientras no se comunique, formalmente, su cambio.

En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden, las partes previa lectura y ratificación de las mismas, firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Córdoba a los 7 días del mes de febrero de 2024.-

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE
Municipalidad Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8055/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.03.2024 11:16:03
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.03.2024 11:19:57
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 22.03.2024 11:30:55
Email: juanpabloinglese@gmail.com